

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Título Sexto Afectaciones a la Nómina

Capítulo Único Afectaciones a la Nómina

Licencias

Artículo 64. Las licencias con y sin goce de salario se otorgarán acorde a lo previsto en las Condiciones Generales de Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado de Guanajuato.

En el supuesto del goce o pago de finiquito de licencia pre jubilatoria, y a fin de acreditar que las personas servidoras públicas cuentan con el tiempo de cotización requerido para tal efecto conforme a la normativa aplicable, las Áreas de Recursos Humanos deberán adjuntar a la solicitud de autorización respectiva, copia previamente cotejada con el original del documento, donde se haga constar el tiempo y monto cotizado, expedido por el instituto de seguridad social competente; además del visto bueno de la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo de adscripción, en el supuesto de pago de la misma.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES DE APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Tipos de licencia

Artículo 56. Las personas trabajadoras podrán disfrutar de dos clases de licencias:

- I. Con goce de salario; y
- II. Sin goce de salario.

Procedimiento para el trámite de licencias

Artículo 57. Las personas trabajadoras deberán tramitar la solicitud de licencia, con o sin goce de salario, ante la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidades de Apoyo, por escrito y con treinta días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda disfrutarla, con excepción de aquellos casos en que la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo de adscripción justifique plenamente por escrito en favor de la persona trabajadora o de los intereses de la propia Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, la extemporaneidad. En estos casos se expedirá una autorización especial por escrito, avalada por la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo y por la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría.

La persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo deberá remitir por conducto del área responsable de la administración de recursos humanos con 15 días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda disfrutar la licencia, las solicitudes de las personas interesadas, con su opinión o visto bueno a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría, la que autorizará o negará la licencia, de conformidad con las disposiciones establecidas en las Condiciones Generales

En todo escrito de solicitud de licencia, la persona interesada deberá mencionar la causa o causas que motiven la misma.

Asimismo, quien esté gozando de una licencia con goce o sin goce de salario deberá notificar con quince días naturales de antelación a la fecha de terminación de la misma, su deseo de regresar o no a laborar al puesto en el que obtuvo su licencia. Una vez concluida la licencia y transcurridos cuatro días hábiles posteriores a esa fecha, sin manifestación alguna de la persona trabajadora, la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo podrá disponer de la plaza respectiva.

Causas por las que procede otorgar licencias sin goce de salario

Artículo 58. Las licencias sin goce de salario se podrán conceder en los siguientes casos:

- I. Para desempeñar cargos de elección popular, durante el tiempo que dure el cargo y hasta por 30 días después de concluida su gestión;
- II. Para el desempeño de comisiones o cargos permanentes del sindicato, previa autorización por escrito de la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo respectiva, en la cual establecerá el período que comprenda. Cuando se requiera de la reincorporación del comisionado a su centro de trabajo, la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo respectiva, lo comunicará por escrito;

- III. Para desempeñar comisiones temporales del sindicato por el término necesario para la gestión específica que motive la licencia, la que no podrá exceder de ocho días;
- IV. Para desempeñar puestos de confianza en cualquiera de las Dependencias, Entidades o Unidades de Apoyo de la Administración Pública del Estado, previa comprobación de tal carácter, mediante la exhibición de la constancia ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría o ante la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo; y
- V. Por razones de carácter particular de la persona trabajadora, siempre y cuando la persona solicitante tenga más de un año en el servicio y conforme a las siguientes reglas:
 - a. De 1 a 2 años de antigüedad hasta por 30 días;
 - b. De 2 a 4 años de antigüedad hasta por 60 días;
 - c. De 4 a 6 años de antigüedad hasta por 120 días; y
 - d. Más de 6 años hasta por 180 días.

Las licencias serán otorgadas por año calendario, y no se reconocerá acumulación de días no gozados para años posteriores.

Licencias subsecuentes

Artículo 59. Para solicitar una nueva licencia sin goce de sueldo tras haber concluido una, la persona trabajadora deberá cumplir con los requisitos y condiciones que para su otorgamiento disponen los artículos 57, 58, 61 y 62 de las Condiciones Generales, y adicionalmente se deberá atender lo siguiente:

- I. Que haya transcurrido mínimo un año de servicios efectivamente prestados por parte de la persona trabajadora, contado a partir de la fecha de conclusión de la última licencia concedida.
- II. La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría determinará si se autoriza la nueva licencia sin goce de sueldo que se solicita, tomando en consideración la opinión de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, así como la continuidad de los trabajos de la unidad administrativa que se trate, la ausencia de afectaciones a la prestación del servicio público y el cumplimiento del plazo mínimo para el otorgamiento de una nueva licencia sin goce de sueldo.

Las personas trabajadoras que soliciten una nueva licencia sin goce de sueldo no deberán abandonar el servicio que prestan, hasta contar con la autorización correspondiente.

Causas por las que procede otorgar licencias con goce de salario
Artículo 60. Las licencias con goce de salario se podrán conceder en los siguientes casos:

- I. Por licencias médicas, en los términos que señala la Ley de Trabajo y las Condiciones Generales. Cuando las personas trabajadoras sufran enfermedades o accidentes no profesionales, que las incapaciten para trabajar, tendrán derecho a que se les concedan las licencias para dejar de asistir a sus labores, previo dictamen de la institución de seguridad social respectiva y la consecuente vigilancia, en los siguientes términos:
 - a. Quienes tengan menos de un año, hasta quince días con goce de salario íntegro y hasta quince días más con medio salario.
 - b. Quienes tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce de salario íntegro y hasta treinta días más con medio salario.
 - c. Quienes tengan de cinco años un día a diez años de servicio, hasta sesenta días con goce de salario íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio salario.
 - d. Quienes tengan de diez años un día a más de servicio, hasta sesenta días con goce de salario íntegro y hasta sesenta días más con medio salario.

En caso de que subsista la incapacidad por más de 120 días se prorrogará a la persona trabajadora la licencia médica sin goce de sueldo hasta cumplir 52 semanas, o por el tiempo que determine la institución con la cual se tenga subrogado el servicio médico; y

- II. Para efectuar los trámites de pensión por jubilación ante el ISSEG, por un período de tres meses, por una sola vez, previa renuncia a la plaza y con fecha de entrada en vigencia al día del vencimiento de la licencia.

Término para resolver solicitudes de licencias y goce de las mismas
Artículo 61. La persona trabajadora que solicite licencia deberá disfrutarla a partir de la fecha en que ésta le sea concedida, y cuyo otorgamiento deberá ser notificado con la debida oportunidad. La Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría o la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo a la que esté adscrita la persona trabajadora, resolverá en un plazo máximo de 15 días naturales si concede o niega la licencia que solicita.

Irrevocabilidad de las licencias sin goce de sueldo

Artículo 62. Las licencias sin goce de sueldo concedidas a las personas trabajadoras, serán de carácter irrenunciable, salvo cuando no se haya designado a la persona trabajadora interina que vaya a sustituirla.

En este supuesto, la persona trabajadora deberá solicitar por escrito su reincorporación anticipada, con por lo menos 5 días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda regresar, lo cual deberá ser notificado a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría, para la autorización correspondiente.

Prórrogas de licencias

Artículo 63. La persona trabajadora que solicite prórroga de licencia, deberá presentarla a la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, con 15 días naturales de anticipación a la fecha del vencimiento de la previamente concedida. Las prórrogas serán otorgadas solamente cuando no se rebasen los términos fijados en el artículo 58, fracción V, de las presentes Condiciones Generales.

Renuncias durante el período de licencia

Artículo 64. Las personas trabajadoras que se encuentren disfrutando de una licencia con goce o sin goce de sueldo y que pretendan separarse de su empleo o cargo público, tienen la obligación de comunicas a su superior jerárquico su decisión y deberán presentar su renuncia en un plazo de 15 días naturales antes del vencimiento de la licencia, atendiendo al último párrafo del artículo 57 de las Condiciones Generales.

Efectos de la licencia

Artículo 65. El cómputo del tiempo de servicios efectivos prestados, se interrumpirá cuando la persona trabajadora se encuentre con licencia sin goce de salario, y será reanudado cuando reingrese a sus labores al término de la misma.

Procedencia de los permisos económicos

Artículo 66. Los permisos económicos podrán concederse en los siguientes casos:

- I. Hasta por tres días en un mes calendario, para atender asuntos particulares que así lo requieran, previa justificación y calificación, lo cual deberá ser notificado por la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría. El máximo de estos permisos será de tres en un año calendario y una vez cumplido el primer año de servicios.

No deberán otorgarse permisos que coincidan con principios o fines de semana, antes o después de un período vacacional, o con una licencia sin goce de sueldo, salvo casos especiales cuya calificación quedará a cargo y

criterio de la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, avalada por la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría;

- II. Cuando la persona trabajadora contraiga matrimonio y tenga como mínimo un año prestando sus servicios, por un período de cinco días hábiles, pudiéndose prorrogar a criterio de la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, hasta por un período igual al otorgado.

Dicho permiso podrá gozarse hasta 30 días naturales posteriores a la fecha de la celebración del matrimonio.

La solicitud de prórroga y término de la misma deberá presentarse por escrito antes la persona superior jerárquico inmediata de la persona trabajadora, para que sea canalizada a la persona titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, quien será el facultado para concederla o negarla;

- III. Cuando falleciere el o la cónyuge, el o la concubina o la persona con quien se haya hecho vida conyugal, o bien alguno de sus ascendientes o descendientes y colaterales en primer grado, se le concederá un permiso por un plazo de cinco días hábiles, pudiéndose prorrogar este permiso a criterio del titular de la Dependencia, Entidad o Unidad de Apoyo, hasta por un máximo de diez días hábiles en razón de la distancia entre el lugar del fallecimiento y el centro de trabajo;
- IV. Para el ejercicio del derecho del voto en las elecciones constitucionales; y
- V. Votar en los procesos de plebiscito, referéndum y de revocación de mandato.

Los permisos económicos, deberán ser notificados a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría, por conducto del área responsable de la administración de los recursos humanos de las Dependencias, Entidades o Unidades de Apoyo.